

1500191-73.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... não é recomendável ao caso, pois trata-se de tráfico de drogas de substância altamente nociva (cocaína), de modo que não se mostra suficiente para a reprovação da conduta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Decreto o perdimento da quantia apreendida, nos moldes do artigo 63 da Lei de Drogas, pois decorrente do tráfico de drogas (R\$...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracatuba1cr@tjsp.jus.br

1500191-73.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500191-73.2021.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS HUMBERTO PEREIRA LAGES

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

MATEUS HUMBERTO PEREIRA LAGES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Consta da denúncia que: "em 30 de janeiro de 2021, por volta de 17 horas, na residência situada na Rua Doutor Joaquim Geraldo Correa nº 481, no Bairro Umuarama, nesta cidade, o indiciado MATEUS HUMBERTO PEREIRA LAGES (qualificado a fls. 30/33) (DVC: fls. 24/27) (CNH: fls. 28), sem autorização e em desacordo com determinação legal, tinha em depósito, para comercialização ilícita, 42,24 g de benzoilmetilecgonina (cocaína), droga capaz de produzir dependência, conforme laudo de constatação prévia de fls. 20 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 81/83. A droga, distribuída em quarenta e cinco porções, estava acondicionada em microtubos plásticos".

A inicial acusatória veio acompanhada de inquérito policial instaurado mediante auto de prisão em flagrante.

A decisão de fls.48/49 analisou o flagrante, homologou o auto e concedeu ao réu a liberdade provisória.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado e apresentou defesa prévia

(fls.115/121).

Recebida a denúncia, o réu foi citado e intimado para audiência de instrução, oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi interrogado (fls.171/173).

O Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou alegações finais escritas e postulou o reconhecimento da atenuante da confissão, imposição de pena mínima, com incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, regime inicial aberto e substituição da carcerária por restritivas de direitos (fls.176/185).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está provada pelo auto de prisão em flagrante (fl.01), boletim de ocorrência (fls. 12/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16 - quarenta e cinco microtubos de cocaína), laudo de constatação de substância entorpecente (fl. 20, 35,1 gramas de cocaína), laudo químico-toxicológico (fls. 81/83), bem como pela prova oral.

A autoria também ficou provada.

Verifica-se que o réu, tanto na fase policial (fls.6/7), como em juízo, confessou que estava praticando o crime de tráfico de drogas. Admitiu a propriedade das drogas apreendidas e disse que eram destinadas ao comércio ilícito. Manifestou arrependimento e disse que nunca foi processado antes.

A confissão do réu encontra amparo nos depoimentos das testemunhas.

Com efeito, os policiais militares Welhington Rodrigo Doná e Daniel Aurélio de Freitas Lopes Zagatto, ouvidos em juízo, relataram que houve informação de que o réu estava praticando tráfico de drogas no local. Avistaram o réu entregando algo para um motoqueiro. O réu foi abordado e admitiu a prática do crime. Confirmaram a apreensão das drogas na residência do réu.

Desse modo, as provas constantes dos autos demonstram a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu na denúncia, de modo que a procedência da pretensão punitiva é medida que se impõe.

Resta dosar a pena.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e as diretrizes do artigo 42 da Lei de Tóxicos, em razão da espécie de droga (de alto poder destrutivo, cocaína) e da quantidade expressiva (45 porções), fixo pena-base 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o réu possui a atenuante da confissão, de modo que torno a pena ao mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição de pena prevista no no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, haja vista que o réu é primário e não existem elementos probatórios a indicar que faça parte de organização criminosa ou se dedique ao crime. Assim, por força do redutor previsto na lei, fixo a pena em um ano e oito meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa.

O regime inicial será o aberto, considerando a primariedade do réu, montante da pena e incidência do redutor legal.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a ação penal para condenar o réu MATEUS HUMBERTO PEREIRA LAGES, qualificado nos autos, ao cumprimento de um ano e oito meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 166 dias-multa, no piso mínimo, por infração ao artigo 33, caput, na forma do § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é recomendável ao caso, pois trata-se de tráfico de drogas de substância altamente nociva (cocaína), de modo que não se mostra suficiente para a reprovação da conduta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Decreto o perdimento da quantia apreendida, nos moldes do artigo 63 da Lei de Drogas, pois decorrente do tráfico de drogas (R\$ 221,00 - fls. 75).

O réu poderá apelar em liberdade, haja vista o regime prisional imposto, anotando-se que já está em liberdade.

Custas na forma da lei, observando-se a gratuidade processual.
P. R. I. C.

ROBERTO SOARES LEITE
Juiz de Direito

Araçatuba, 21 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA